

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1281/2530

ธนาคารสหมาลายัน จำกัด

โจทก์

พลตำรวจโทกริช ปัจฉิมสวัสดิ์ กับพวก

จำเลย

พลตำรวจโทกริช ปัจฉิมสวัสดิ์ ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นายวินัย ปัจฉิมสวัสดิ์ ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 247

ความว่า เนื่องจากโจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงเกี่ยวกับหนี้รายนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจำเลยทั้งสองยอมใช้เงินให้โจทก์ 3,000,000 บาท ซึ่งโจทก์ได้รับเงินจากจำเลยทั้งสองเรียบร้อยแล้ว และจำเลยไม่ตั้งใจที่จะฎีกาคดีนี้ต่อไป จึงขอถอนฎีกาไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้องว่า โจทก์ทราบคำร้องถอนฎีกาของจำเลยทั้งสองแล้ว ไม่คัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 122)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้จำนวนเงิน 1,012,108.52 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในต้นเงินจำนวน 915,935.32 บาท อัตรา ร้อยละสิบแปดต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือชำระหนี้ไม่ครบถ้วนก็ให้บังคับจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 2119 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี (พระโขนง) กรุงเทพมหานครของจำเลยที่ 2 ขายทอดตลาดเอาเงินสุทธิต่อหนี้โจทก์ หากขายทอดตลาดแล้วยังได้เงินสุทธิไม่พอชำระหนี้ก็ให้บังคับเอาที่ทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 2 ขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์จนครบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 3,234,957.16 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบแปดต่อปีตั้งเงิน 2,600,000 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้บังคับจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 2119 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาดเอาเงินสุทธิชำระหนี้แก่โจทก์หากยังไม่พอชำระหนี้ก็ให้บังคับเอากับทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองจนครบ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา (อันดับ 98)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จ และส่งไปยังศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟังแล้ว (อันดับ 117)

ศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาตามที่เลื่อนมาในวันที่ 5 ตุลาคม 2530 (อันดับ 121)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 122)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกาได้ให้คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาแก่จำเลยทั้งสองหนึ่งในสี่ ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกาได้ให้คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาแก่จำเลยทั้งสองหนึ่งในสี่ ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สอง สุขะปฤณณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ